

0042664-92.2019.8.26.0224

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Rafael Carvalho de Sá Roriz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Vara do Júri

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... que esta circunstância figura como qualificadora de crimes como invasão de domicílio e furto (artigos 150, § 1º, e 156, § 1º, CP). Isso já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: "o crime foi cometido em período noturno, onde a ré atacou a vítima de forma inesperada, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base" (AgRg no HC 709.019/PA, Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Vara do Júri

Rua José Maurício, 103, Centro - 07011-060

(11) 2408-8122 - guarulhosjuri@tjsp.jus.br

Ação Penal de Competência do Júri nº 0042664-92.2019.8.26.0224

SENTENÇA

Processo nº:

0042664-92.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MUDEH BRAGA, FABIO SOARES DOS SANTOS e DARIO BEZERRA DE ARAÚJO

Vítima

Lucas Magtaton Almenara

Feito anteriormente o relatório (art. 423, II, Código de Processo Penal - CPP), acrescento que o Conselho de Sentença deliberou a condenação dos réus pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessarte, apoiado no veredito (art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República - CRFB) e com fundamento no art. 492, I, do CPP, liquido as penas.

Para tanto, observo que o Código Penal "opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa" (Exposição de Motivos nº 211, de 09/05/1983, da Nova Parte Geral do Código Penal, parágrafo 51).

E atento à teoria tripartite do crime (conduta típica, ilícita e culpável, consistindo os dois primeiros adjetivos na reprovação da conduta e o último, do agente), que deve iluminar a interpretação do art. 59 do Código Penal, observo que 'a culpabilidade deve ser entendida como fundamento e limite de toda pena' (LUIZ REGIS PRADO. Curso de direito penal brasileiro, 2ª. ed. São Paulo: RT, p. 81).

Logo, as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal servem, na verdade, para graduar a culpabilidade, segundo os seus elementos: a) a maior ou menor consciência da ilicitude dos fatos - com o exame da personalidade, antecedentes e do comportamento social do réu; b) a possibilidade de agir de modo diverso - mediante análise dos motivos, das circunstâncias, consequências do crime e do comportamento da vítima (JOSÉ ANTÔNIO PAGANELLA BOSCHI. Das penas e seus critérios de aplicação, 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, pp. 224/242).

Acerca da personalidade, primeiro importante destacar a frieza, porque insensíveis aos apelos à vítima rendida, como relatou a testemunha Victor Hugo Costa Souza, implorando por sua vida, denotando algidez incompatível com o mais elementar sentimento humano de piedade; ademais os réus demonstraram perfídia ao deliberadamente mentirem em juízo, primeiro negando estarem no local em atividade de segurança privada no local, depois Fábio e Diego sequer reconheceram que perseguiram a vítima, posto que exista até reconhecimento positivo. Com efeito, o privilégio ao silêncio (art. 5º, LXIII, CRFB) não abarca o direito de mentir, conforme art. 77, I e II, Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, pois '[v]ige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais' (STJ, AgRg no HC 477.933/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 10/5/2019), de modo que o réu pode se calar sem prejuízos a si, mas se decide falar, não pode fazê-lo com o abjeto objetivo de esgarrar o curso do processo. É a mentira indício da personalidade do acusado (THEODOMIRO DIAS NETO. Direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 19, São Paulo: RT, 1997, p. 187). "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável" (ANDREY BORGES DE MENDONÇA. Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194). Como já decidiu o Tribunal de Justiça: "Direito ao silêncio Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira" (TJSP, Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000, Rel. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, registro: 20/06/2007). "Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial" (STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) "Os operadores do sistema de justiça criminal não possuem formação acadêmica em Psicologia ou Psiquiatria para decidir sobre o complexo conteúdo do conceito de personalidade e, por essa razão, a jurisprudência brasileira tem atribuído um significado leigo ao conceito, como conjunto de sentimentos/emoções pessoais distribuídos entre os polos de emotividade/estabilidade, [...]. A legislação e jurisprudência alemãs destacam a atitude concreta do autor na realização do fato punível, indicadora de rudeza ou de brutalidade, de má-fé ou de perfídia, de infâmia ou de abjeção, de desconsideração ou de crueldade, por exemplo, capazes de revelar traços significativos da personalidade, indetermináveis pelo emprego direto da categoria abstrata representada pelo conceito de personalidade. (JUAREZ CIRINO DOS SANTOS. Teoria da pena, Lumen Juris e ICPC, pp. 113/114). "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev.,

atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017 , p. 390).

Quanto às circunstâncias do crime, ocorreu a desoras, o que sempre vem em socorro da ação criminosa, seja porque auxilia na ocultação dos agentes, seja porque reduz as oportunidades de prevenção ou socorro à vítima. Tanto isso é verdade que esta circunstância figura como qualificadora de crimes como invasão de domicílio e furto (artigos 150, § 1º, e 156, § 1º, CP). Isso já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: "o crime foi cometido em período noturno, onde a ré atacou a vítima de forma inesperada, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base" (AgRg no HC 709.019/PA, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Ademais, os réus eram guardas municipais, ou seja, servidores da segurança pública incumbidos especificamente do dever de proteger patrimônio e vidas, o que torna ainda mais exigível conduta diversa desta.

Mais: a vítima foi colhida sob relevante estado de embriaguez etílica e química (laudo toxicológico de páginas 570/573), portanto em estado especialmente vulnerável, que reduziu ainda mais sua capacidade de se defender.

E ainda o laudo necroscópico (páginas 909/914) aponta um total de 6 disparos, incluindo na cabeça e pelas costas, de baixo para cima, a comprovar que estava de joelhos quando recebeu este disparo, denotando a virulência bestial com que foi morta.

"As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta" (STJ, AgRg no REsp 1965389/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Também o fato de o crime ter sido executado em local público é passível de receber, aqui, desvalor específico (vg.: STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022).

"O cometimento do crime 'em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local', justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, Relator OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Com relação às consequências do crime, foi ceifada a vida de um jovem, filho único, conforme relato da mãe Adriana Magaton Almenara, de modo que a extinção de toda uma prole, uma descendência, não só amplia a dor dos pais como marca a ferro o fim daquela dinastia, cujo réquiem os réus compuseram ao som de seus balaços.

Quanto "[a]s consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escoreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 709.019/PA, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

"A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida [...] constitui motivação idônea" (AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019)

Assim, presentes 03 circunstâncias judiciais negativas para ambos os réus, e

"[c]onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Todavia, "[a] legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Rel. FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)' (AgRg no HC 603.620/MS, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020. No mesmo sentido, vg.: AgRg no RESp 1921673/RS, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Com efeito, "[a] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito' e assim, é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no RESp n. 1.433.071/AM, SEXTA TURMA, REL. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 6/5/2015). Isso também já afirmou o Supremo Tribunal Federal, vg: "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena [...] Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal" (STF, RHC 101576, Rel. ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe de 14/08/2012); "A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP" (STF, RHC 140539, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, DJe de 19/09/2017). Assim, eleito sempre o intervalo de pena entre os termos mínimo e máximo cominados ao tipo legal (18 anos), fixo à personalidade à fração ordinária de um oitavo, mas às circunstâncias e às consequências do crime, ante ao maior número de fatos e à gravidade destes vetores, aplico a fração de um sexto. Fixo a pena base dos réus assim em 20 anos e 03 meses de reclusão. Outrossim, "[h]avendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (STJ, AgRg no HC 583.237/PR, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 03/11/2021). A eleição daquela qualificadora que inaugura o novo preceito secundário do tipo derivado deve seguir, por analogia, o art. 67 do Código Penal. Servindo, pois, o motivo torpe para qualificar o crime, o recurso que dificultou a defesa das vítimas ocorre como agravante (art. 61, II, c, CP), a que atribuí a fração a usual de um sexto (STJ, AgRg no HC 723.829/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Com efeito, "[a] pesar de a lei penal não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto) (HC 282.593/RR, Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2014). Agrava-se as penas dos réus, assim, para 23 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, que findam definitivas. O regime inicial será o fechado em razão da natureza hedionda do crime, por conta da violência, da quantidade de pena, bem como das circunstâncias negativas ressaltadas, que ampliam a necessidade de vigilância sobre os réus (art. 33, §§ 2º

e 3º, do Código Penal).

Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena e de conceder o sursis, a suspensão condicional, porque ausentes os requisitos legais (artigos 44, I, e 77, caput, CP).

Os réus Diego e Fábio permaneceram presos durante todo o processo não havendo e não motivos para a concessão de liberdade provisória, pois presentes ainda os motivos que fundamentaram a prisão preventiva, agora com mais razão ante a condenação imposta. Já sobre o réu Dário impõe-se o decreto de prisão preventiva, pois o expediente adotado por si e sua Defesa demonstram o risco à aplicação da lei penal, eis que o episódio presente mostra que não se furta a temeridades na tentativa de postergar a jurisdição.

Por outro lado, incide o art. 492, I, e, do CPP, com redação dada pela Lei 13964/2019, não conflitante com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, que se limitaram a declarar a constitucionalidade do art. 283 do CPP sem excluir outra solução enquadrável no art. 5º, LVII, da Constituição da República, a exemplo do novo dispositivo, cuja compatibilidade com a lei maior já foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal: 'Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri.

Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: 'A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade' (HC 118770, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017). Importante sublinhar que, em julgamentos posteriores ao julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já asseverou subsistente a tese acima: 'Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento' (HC 198392 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021). Dessarte, impõe-se a prisão do réu com fundamento nos artigos 313, I, e 312 e 492, I, e, todos do Código de Processo Penal.

Os réus deverão arcar com a taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais as

despesas processuais (artigos 2º e 4º, § 9º, a, da Lei estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, e 804 e 805, CPP), atualizadas monetariamente conforme tabela do Egrégio Tribunal de Justiça desde a prática do ato que remuneram (súmula 43, STJ), mas contados juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Por fim, uma vez que o crime demonstra que os réus adotaram postura diametralmente oposta à missão precípua dos agentes de segurança pública: proteger a sociedade, cassando como bicho selvagem a vítima pelas ruas desta urbe, demonstraram serem indignos das fardas que envergam, motivo pelo qual se impõe a perda do cargo público de guardas municipais, conforme art. 92, I, b, do Código Penal.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos e CONDENO DIEGO MUDEH BRAGA, FÁBIO SOARES DOS SANTOS e DÁRIO BEZERRA DE ARAÚJO a 23 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, e à perda do cargo público de guarda municipal, conforme art. 92, I, b, do Código Penal.

Condeno os réus ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais despesas processuais, atualizadas monetariamente desde a prática dos atos que remuneram, mas contados juros de mora de 1% apenas do trânsito em julgado da condenação, cuja exigibilidade é, contudo, suspensa pelo prazo de 5 anos, após o que, se não puder satisfazer o pagamento, estarão definitivamente prescritas.

Mantenho a prisão cautelar e, portanto, nego aos réus Diego e Fábio o direito de apelar em liberdade, conforme fundamentado no item anterior. Recomende-se-os na prisão em que se encontram. Outrossim, decreto a prisão do réu Dário para garantia da aplicação da lei penal, conforme artigos 313, I, e 312 do CPP, bem como do art. 492, I, e, do mesmo Código. Expeça-se mandado de prisão.

Caso haja recurso desta sentença, expeça-se guia de execução provisória.

Comunique-se ao IIRGD, mas o lançamento do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição da República apenas poderá ocorrer após a certidão de trânsito em julgado.

Guarulhos / SP, sexta-feira, 02 de dezembro de 2022.

Rafael Carvalho de Sá Roriz
Juiz(a) de Direito